חוק העונשין (תיקון מס' 39) (חלק מקדמי וחלק כללי), התשנ"ד–1994*

החלפת סעיפים 1 ו־3 עד 34

1. בחוק העונשין, התשל"ז–1977[1] (להלן – החוק העיקרי), במקום סעיף 1, וסעיפים 3 עד 34 יבוא:

"חלק מקדמי

פרק א': הוראות יסוד

אין ענישה אלא לפי חוק

1. אין עבירה ואין עונש עליה אלא אם כן נקבעו בחוק או על־פיו.

ענישה לפי חקיקת משנה

2. (א) הסמכות להתקין תקנות לביצוע חוק, כוללת אף את הסמכות לקבוע עבירות על התקנות ועונשים על עשייתן; ואולם, עונש מאסר שנקבע בתקנה, תקופתו לא תעלה על ששה חודשים, ואם נקבע עונש קנס – לא יעלה שיעורו על הקנס שניתן להטיל בשל עבירה שעונשה הוא קנס שלא נקבע לו סכום.

(ב) תקנות שבהן נקבעו עבירות ועונשים טעונות אישור ועדה של הכנסת.

אין עונשין למפרע

3. (א) חיקוק היוצר עבירה לא יחול על מעשה שנעשה לפני יום פרסומו כדין או יום תחילתו, לפי המאוחר.

(ב) חיקוק הקובע לעבירה עונש חמור מזה שנקבע לה בשעת ביצוע העבירה, לא יחול על מעשה שנעשה לפני פרסומו כדין או לפני תחילתו, לפי המאוחר; אך אין רואים בעדכון שיעורו של קנס החמרה בעונש.

פרק ב': תחולת דיני העונשין לפי זמן עשיית העבירה

ביטול העבירה לאחר עשייתה

4. נעברה עבירה ובוטל בחיקוק האיסור עליה – תתבטל האחריות הפלילית לעשייתה; ההליכים שהוחל בהם – יופסקו; ניתן גזר־דין – יופסק ביצועו; ולא יהיו בעתיד עוד תוצאות נובעות מן ההרשעה.

שינוי חיקוק לאחר עשיית העבירה

5. (א) נעברה עבירה ובטרם ניתן פסק־דין חלוט לגביה, חל שינוי בנוגע להגדרתה או לאחריות לה, או בנוגע לעונש שנקבע לה, יחול על הענין החיקוק המקל עם העושה; "אחריות לה" – לרבות תחולת סייגים לאחריות הפלילית למעשה.

(ב) הורשע אדם בעבירה בפסק דין חלוט ולאחר מכן נקבע לאותה עבירה בחיקוק עונש, שלפי מידתו או סוגו הוא קל מזה שהוטל עליו – יהיה עונשו העונש המרבי שנקבע בחיקוק, כאילו הוטל מלכתחילה.

עבירות שהזמן גרמן

6. הוראות סעיפים 4 ו־5 לא יחולו על עבירה לפי חיקוק שנקבע בו או לגביו שיעמוד בתוקפו לתקופה מסוימת, או שנובע מטיבו שהוא נתון לשינויים מזמן לזמן.

---

* נתקבל בכנסת ביום י"ז באב התשנ"ד (25 ביולי 1994); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2098, מיום א' בשבט התשנ"ב (6 בינואר 1992), עמ' 115.

[1] ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

העברת סעיף 2

2. סעיף 2 לחוק העיקרי יסומן 34כד.

הוספת סעיף 35א

3. אחרי סעיף 35 לחוק העיקרי יבוא:

"עונש חובה ונסיבות מקלות

35א. עבר אדם עבירה ונקבע לה עונש חובה, רשאי בית המשפט להטיל עונש קל ממנו, אם שוכנע כי קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת."

תיקון סעיף 71

4. בסעיף 71(א) לחוק העיקרי, אחרי "נקבע לעבירה עונש קנס בלבד" יבוא "או היתה העבירה עבירה של אחריות קפידה כאמור בסעיף 22(א) סיפה".

תיקון סעיף 108

5. בסעיף 108(ג) ו־(ד) לחוק העיקרי, במקום "לפי סעיף זה" יבוא "לפי סעיף קטן (א)";

תיקון סעיף 499

6. האמור בסעיף 499 לחוק העיקרי, יסומן (א) ואחריו יבוא:

"(ב) הקושר קשר יישא באחריות פלילית גם על עבירה שלשמה נקשר הקשר או שנעברה לשם קידום מטרתו, רק אם היה צד לעשייתה לפי סימן ב' לפרק ה'."

תיקון חוק ההסגרה – מס' 5

7. בסעיף 8(1) לחוק ההסגרה, התשי"ד–1954[3], אחרי המלים "בחוץ לארץ" יבוא "וכן אם המבוקש נשא את עונשו מכוח האמור בסעיף 10 לחוק העונשין, התשל"ז–1977;".

תיקון חוק הפרשנות – מס' 2

8. בחוק הפרשנות, התשמ"א–1981[4] –

(1) בסעיף 1 שבו, אחרי המלים "אולם על מלים וביטויים" יבוא "למעט "חטא", "עוון" ו"פשע",";

(2) בסעיף 3, במקום האמור בהגדרות "חטא", "עוון" ו־"פשע" יבוא בכל אחת מהן "כהגדרתו בחוק העונשין, התשל"ז–1977";

(3) בסעיף 22, בפסקה (3) שבו, המלים "ועל עיצום בשל עבירה עליו" – יימחקו.

תיקון פקודת הפרשנות – מס' 13

9. בפקודת הפרשנות [נוסח חדש][5], בסעיף 16, פסקה (2) – תימחק.

תיקון חוק השיפוט הצבאי – מס' 26

10. בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו–1955[6], אחרי סעיף 15 יבוא:

"סמכות העמדה לדין בעבירת־חוץ

15א. הגשת כתב אישום בעבירה שנעברה מחוץ למדינה אשר בית דין צבאי מוסמך לדון בה כאמור בסעיפים 13, 14 ו־15, אינה טעונה הסכמת היועץ המשפטי לממשלה."

תיקון החוק להארכת תוקפן של תקנות שעת־חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית)

11. בחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת־חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ז–1967[7], בתקנה 2 שבתוספת, אחרי תקנת משנה (ה) יבוא:

"(ו) העמדה לדין על מעשה שבית משפט בישראל מוסמך לדון בו לפי תקנה זו אינה טעונה הסכמת היועץ המשפטי לממשלה."

תחילה

12. תחילתו של חוק זה בתום שנה אחת מיום פרסומו ברשומות.

---

[3] ס"ח התשי"ד, עמ' 174.
[4] ס"ח התשמ"א, עמ' 302.
[5] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 1, עמ' 2; ס"ח התשמ"א, עמ' 302; התשמ"ב, עמ' 172.
[6] ס"ח התשט"ו, עמ' 171.
[7] ס"ח התשכ"ח, עמ' 20; התשנ"ד, עמ' 38.